



TALLER DE SUBJETIVIDAD DEL MAESTRO

# MARCO LEGAL SOBRE EL MALTRATO INFANTIL EN COLOMBIA

## MARCO LEGAL SOBRE EL MALTRATO INFANTIL EN COLOMBIA

**¿Es posible transformar una práctica tan arraigada como el castigo infantil en una oportunidad para educar de forma respetuosa y positiva? ¿Cómo podemos cambiar la forma en que entendemos y aplicamos la disciplina en la crianza de los niños?**



El castigo infantil ha sido parte de la educación durante siglos; sin embargo, a medida que comprendemos mejor el impacto que tiene sobre el desarrollo de los niños, surgen dudas sobre si realmente es la mejor forma de enseñarles a comportarse. A lo largo de la historia, el castigo físico fue considerado una forma

válida de corregir la conducta. No obstante, hoy sabemos que no solo es ineficaz, sino que también puede causar daños profundos en el bienestar emocional, físico y psicológico de los niños.

Durante siglos, se creyó que el dolor actuaba como una lección directa sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, sin considerar las consecuencias a largo plazo que esto podría tener en el desarrollo de los niños. En muchas culturas, la idea de "educar con mano firme" se extendió como un principio básico para la crianza. Sin embargo, con el tiempo, psicólogos y pedagogos comenzaron a estudiar el impacto de estas prácticas y descubrieron que el castigo no solo no enseñaba a los niños a comportarse de manera adecuada, sino que, en muchos casos, les causaba más daño.

A medida que avanzaba la psicología infantil, se comprendió que el castigo físico puede generar miedo y resentimiento en los niños, en lugar de ayudarles a aprender las consecuencias de sus acciones. Además, estudios han demostrado que este tipo de castigos afecta la relación afectiva entre padres e hijos, creando una barrera emocional que puede perdurar toda la vida.

En Colombia, la conciencia sobre el maltrato infantil ha crecido considerablemente en las últimas décadas. Se ha fortalecido el marco legal para proteger a los niños y las niñas, reconociendo que cualquier forma de violencia, incluida la disciplina física, es inaceptable. La Ley 1098 del 2006, conocida como el Código de la Infancia y la Adolescencia, establece que los niños tienen el derecho a crecer y desarrollarse sin ser víctimas de violencia. De igual manera, determina que la disciplina debe basarse en el respeto y en métodos que favorezcan su desarrollo integral.

Este marco legal ha sido crucial en la lucha contra el maltrato infantil, puesto que prohíbe explícitamente los castigos físicos en cualquier ámbito, ya sea familiar o escolar. Además, establece que los padres, maestros y cuidadores tienen la responsabilidad de educar a los niños sin recurrir a la violencia, promoviendo alternativas formativas que favorezcan su desarrollo emocional y social. El Artículo 41 del Código de la Infancia y la Adolescencia, resalta que la educación debe basarse en el respeto, y que cualquier forma de violencia contra los niños es un atentado a sus derechos.

A pesar de este marco legal, la práctica del castigo físico sigue siendo una realidad en muchas familias, lo cual indica que, aunque las leyes son un paso crucial, el cambio verdadero debe comenzar con la transformación de las mentalidades y las prácticas culturales. Es necesario involucrar a la sociedad en su conjunto para lograr un cambio real.



El castigo físico ha estado tan arraigado en la cultura que, en muchos casos, se ve como una forma legítima de corrección. Para algunas personas, la idea de un "golpe correctivo" sigue siendo un modo de mostrar autoridad y mantener el orden. Sin embargo, este enfoque está siendo cada vez más cuestionado. Las nuevas generaciones de padres y educadores están cada vez más conscientes de que existen formas más efectivas y saludables de guiar a los niños sin recurrir a la violencia.

Uno de los grandes desafíos es el cambio cultural, necesario para que las prácticas de crianza y educación evolucionen hacia una visión que promueva la empatía, el respeto y la comprensión emocional. Es crucial que las familias comprendan que la disciplina no debe basarse en el miedo ni en el sufrimiento físico, sino en la construcción de valores, en la comunicación abierta y en la resolución pacífica de conflictos.

Afortunadamente, existen muchas alternativas a la disciplina física que pueden ser más efectivas y, sobre todo, más respetuosas con los derechos de los niños. Algunas de las prácticas que pueden ayudar a transformar la disciplina en un proceso más formativo incluyen:

- ✓ **Disciplina positiva.** Esta alternativa se centra en enseñar a los niños las consecuencias de sus acciones, guiándolos hacia comportamientos más adecuados. Promueve el respeto mutuo y el diálogo, y busca el entendimiento y el crecimiento conjunto, en lugar de la sumisión.
- ✓ **Educación emocional.** Enseñar a los niños a reconocer y gestionar sus emociones juega un papel crucial en la creación de una disciplina sin violencia. El autocontrol emocional es una habilidad vital que puede reducir las conductas agresivas y promover relaciones más positivas.
- ✓ **Refuerzo positivo.** El refuerzo positivo se basa en premiar los comportamientos adecuados, en lugar de castigar los errores. Reconocer y premiar los logros de los niños refuerza su autoestima y los motiva a comportarse de manera apropiada. Esta técnica promueve una visión constructiva del aprendizaje, en la que los niños se sienten motivados a actuar correctamente, no por miedo, sino por la satisfacción de hacerlo bien.

La transformación en la forma de educar a los niños no puede lograrse solo desde las leyes, sino también desde la familia y la comunidad. El cambio cultural es fundamental para erradicar el castigo físico y promover una crianza respetuosa. Las familias, como principales formadoras de los niños, tienen la responsabilidad de adoptar prácticas basadas en el respeto, la empatía y la comprensión. Los programas educativos que enseñan a los padres sobre alternativas a la violencia pueden ser clave para fomentar estos cambios.

Por otro lado, las instituciones educativas deben desempeñar un papel crucial. Las escuelas deben ser espacios donde se promuevan valores como el respeto, la solidaridad y la resolución pacífica de conflictos, y también deben ofrecer apoyo a las familias en la crianza de los niños. Además, las políticas públicas deben continuar promoviendo la sensibilización y la formación sobre las consecuencias del castigo físico y las alternativas disponibles.

## Reflexionemos: un compromiso social hacia el respeto y la no violencia

El castigo físico, aunque aún presente en muchas familias, está siendo gradualmente reemplazado por enfoques más humanos y respetuosos. Los avances legales en Colombia y en otros países muestran que la sociedad está tomando conciencia de que el maltrato infantil, en cualquiera de sus formas, es inaceptable. Sin embargo, el verdadero cambio solo será posible cuando cada uno de nosotros, como individuos, como comunidad y como sociedad, nos comprometamos a educar con respeto y amor, sin recurrir a la violencia, y promoviendo el desarrollo integral de todos los niños y las niñas.



La pregunta inicial, **¿es posible transformar el castigo infantil en una oportunidad educativa?** La respuesta es clara: sí, es posible. El camino está en nuestras manos, como sociedad, para crear un entorno en el que los niños crezcan libres de violencia, respetados en sus derechos y potenciados en su capacidad de aprender y desarrollarse plenamente.

Al explorar las situaciones de maltrato infantil en Colombia, es fundamental también mirar hacia atrás, hacia la historia del castigo en la infancia. Durante siglos, el castigo físico se consideró una herramienta común para corregir y educar, sin cuestionarse mucho sus efectos. Sin embargo, a medida que aprendemos más sobre el desarrollo infantil, nos damos cuenta de que este enfoque puede ser dañino. La clave está en transformar esta antigua práctica en una oportunidad para educar con empatía, respeto y amor, buscando alternativas que realmente favorezcan el crecimiento de los niños.